

新北市公私立高級中等以下學校及幼兒園性侵害及性騷擾犯罪案件 被害人涉訟補助要點

1

一、新北市政府（以下簡稱本府）為補助新北市（以下簡稱本市）公私立高級中等以下學校及幼兒園性侵害及性騷擾犯罪案件之被害人，向加害人或學校、幼兒園提出民事求償之延聘律師費用，特訂定本要點。

2

二、本要點名詞定義如下：

（一）性侵害及性騷擾犯罪案件：指依性侵害犯罪防治法第二條第一項所稱性侵害犯罪或性騷擾防治法第二十五條所定之性騷擾行為，並經刑事判決確定有罪之案件。

（二）被害人：指就讀於本市公私立高級中等以下學校或幼兒園之學生或幼兒。

（三）加害人：指違犯第一款之犯罪案件，並任職於本市公私立高級中等以下學校或幼兒園之教職員工。

3

三、性侵害及性騷擾犯罪案件被害人因該案件所涉民事訴訟，延聘律師提供法律上協助，向加害人或所屬學校、幼兒園提出民事求償者，得依本要點向本府教育局（以下簡稱本局）申請補助。

前項所稱延聘律師提供法律上協助，係延聘律師為被害人提供法律諮詢、文書代撰、代理訴訟、辯護、交涉協商及其他法律事務上之必要服務。

4

四、依本要點申請補助者，被害人或其法定代理人應檢具申請書、未獲其他機關同性質費用補助之切結書、申請人及法定代理人身分證明文件及帳戶、律師委任狀、律師費收據正本及法院各審級裁判文書影本。前項申請文件有欠缺或經本局認定有必要另行提供文件或資料，經以書面通知申請人限期補正，逾期末補正者，得不予受理。

依第一項規定申請補助者，應於各審級民事訴訟判決後或民事判決確定之日起六個月內向本局提出，逾期本局應不予受理。

本要點所需書表格式，由本局另定之。

5

五、被害人或其法定代理人延聘律師之費用，應檢據覈實申請補助，於民事訴訟每一審級（含更審及再審），每案不得超過前一年度稽徵機關

核算執行業務者收入標準之二倍。

6

六、本局得指派政風、法制、該涉訟業務單位及其他適當人員組成審查小組，審查依本要點申請補助之案件。

7

七、依本要點申請補助之案件，其律師費用依法或依約定全部或一部應由他造負擔者，就他造應給付部分不予補助。

8

八、本要點所需經費，應由本局編列相關預算支應。